



Kanton Zürich
Baudirektion



Verfügung

Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft
Wasserbau

Referenz-Nr.: AWEL 17-0128
Archiv: G2b, Uferabschnitt: 19

Kontakt: Reto Eymann, Gebietsbetreuer, Walcheplatz 2, 8090 Zürich
Telefon +41 43 259 39 51, www.gewaessernutzung.zh.ch

19. Mai 2017

Wasserrechtliche Konzession, Bewilligung auf Grund des Fischereigesetzes sowie Ausnahmebewilligung der Verordnung zum Schutze des Greifensees. Ersatz und Fortbestand des Steges für den Ruderclub Greifensee.

Gemeinde Greifensee

Gesuchstellende Ruderclub Greifensee, Greifensee

Lage vor Kat.-Nr. 1193, Gewässerraum/Uferabschnitt 19

Koordinaten 2693343 / 1246734

Massgebende Konzessionsgesuch vom 15.03.2017
Unterlagen Projektskizze (Beilage 1) undatiert
Bauzeichnung (Beilage 2) vom 11.05.2015
Katasterplan (Beilage 3 vom 14.03.2017

Beurteilungen A. Inanspruchnahme Seegebiet
B. Fischerei
C. Naturschutz

Sachverhalt

Mit Schreiben vom 15. März 2017 ersuchte der Ruderclub Greifensee, vertreten durch Martin Schaub, um die erforderlichen Konzessionen und Bewilligungen für den Ersatz des bestehenden Rudersteiges auf Bootsplatz Nr. 27 in der Stationierungsanlage Greifensee.

Erwägungen

A. Inanspruchnahme Seegebiet

AWEL-WB-GN Sachbearbeitung: Reto Eymann (+41 43 259 39 51)
Uferabschnitt 19

Die Prüfung durch die Standortgemeinde und die kantonalen Fachstellen sowie eine Kontrolle vor Ort ergaben, dass dem Gesuch keine öffentlichen Interessen oder polizeilichen Vorschriften grundsätzlich entgegenstehen. Die ersuchte Konzession bzw. die erforderlichen Bewilligungen können unter Nebenbestimmungen erteilt werden.



Im Bereich der Gewässerparzelle handelt es sich dabei um:

- die wasserrechtliche Konzession gemäss § 36 des Wasserwirtschaftsgesetzes (WWG) vom 2. Juni 1991,
- die fischereirechtliche Bewilligung nach Art. 8 des Bundesgesetzes vom 21. Juni 1991 über die Fischerei (BGF),
- die Ausnahmegewilligung gemäss Ziffer 6 der Verordnung zum Schutz des Greifensees

B. Fischerei

ALN-FJV Sachbearbeitung: Andreas Hertig (052 397 70 76)

Der Ersatz des bestehenden Einwasserungssteiges des Ruderclubs Greifensee durch einen neuen, etwas grösseren, schwimmenden Steg stellt aus fischökologischer und fischereirechtlicher Sicht kein Problem dar. Es ergeben sich dadurch für die Fischfauna keine negativen Einflüsse.

C. Naturschutz

ALN-Naturschutz Sachbearbeitung: Hanspeter Tschanz (+41 43 259 43 66)

Gemäss Ziffer 4.6 der Verordnung zum Schutz des Greifensees (Natur- und Landschaftsschutzgebiet mit überkommunaler Bedeutung in den Gemeinden Egg, Maur, Fällanden, Greifensee, Mönchaltorf, Schwerzenbach, Uster) vom 3.3.1994 sind in der See- und Uferschutzzone VC alle Tätigkeiten, Vorkehren und Einrichtungen verboten, die mit dem Schutzziel unvereinbar sind, namentlich die Beeinträchtigung von Tieren und Pflanzen. Nach Ziffer 6 der Schutzverordnung kann das Amt für Landschaft und Natur bei besonderen Verhältnissen unter sichernden Bedingungen Ausnahmen von diesen Vorschriften gestatten.

Es ist geplant, den bestehenden Steg beschränkt zu vergrössern und anzupassen. Die Verlängerung gegenüber heute um einen Meter ermöglicht das Anlegen mit den grösseren 5-er-Gig-Booten. Der Landgang soll aus Sicherheitsgründen die gleiche Breite wie der Steg aufweisen. Die neue Landverbindung wird aufgrund von Pegelschwankungen benötigt. Um negative Auswirkungen auf die Unterwasserflora und -fauna durch eine Beschattung gegenüber heute nicht zu vergrössern, werden der Landgang und der Steg mit einem Gitterrost ausgestattet.

Der Steg wird insbesondere für das Einwassern von Rennruderbooten benützt, er kann jedoch von allen Seenutzern benützt werden. Das Vorhaben liegt im öffentlichen Interesse.

Der Erteilung einer Ausnahmegewilligung unter Berücksichtigung von Nebenbestimmungen steht deshalb nichts entgegen.



Es wird verfügt:

I. Inanspruchnahme Seegebiet

1. Der Gemeinde Greifensee wird die wasserrechtliche Konzession erteilt, vor dem Grundstück Kat.-Nr. 1193, Greifensee, den bestehenden Rudersteg auf Bootsplatz Nr. 27 in der Stationierungsanlage Greifensee mit einem neuen Rudersteg zu ersetzen und analog der BDV-Nr. 2067 vom 14. November 2011 bis 31. Dezember 2026 fortbestehen zu lassen.

Nebenbestimmungen:

- a) Allgemeine Nebenbestimmungen für Seebauten und Bauten auf Landanlagen vom 1. Dezember 2004; Ziffern 1 bis 7, 9 bis 11 und 15.
- b) Die Bestimmungen der BDV-Nr. 2067 vom 14. November 2011 behalten weiterhin Gültigkeit.
- c) Sollte die konzessionierte Nutzung zu irgendwelchen Missständen Anlass geben oder das öffentliche Interesse es erfordern (z.B. Hochwasserschutz oder Revitalisierung), sind notwendige Änderungen auf eigene Kosten und nach Weisung des AWEL vorzunehmen.

II. Fischerei

Das Gesuch wird ohne weitere Auflagen fischereirechtlich nach Art. 8 und 9 des Bundesgesetzes über die Fischerei vom 21. Juni 1991 (SR. 923.0) bewilligt.

III. Naturschutz

Die Ausnahmegewilligung gemäss Ziffer 6 der Verordnung zum Schutz des Greifensees (Natur- und Landschaftsschutzgebiet mit überkommunaler Bedeutung in den Gemeinden Egg, Fällanden, Greifensee, Maur, Mönchaltorf, Schwerzenbach, Uster) vom 3.3.1994 wird im Sinn der Erwägungen unter folgenden Nebenbestimmungen erteilt:

- 1. Die Lage und Masse des Stegs (Ausmasse: 12 m x 2.4 m) gemäss der Skizze und der "Aussteckung" im Mail an die Gemeinde Greifensee vom 19.12.2016 sind verbindlich.
- 2. Der Landgang kann in der gleichen Breite wie der Steg gebaut werden. Landgang und Steg sind mit einem Gitterrost auszustatten.
- 3. Der Steg muss allen Nutzenden zur Verfügung stehen.

IV. Gebühren

Gestützt auf §§ 2 und 4 ff. der Gebührenverordnung zum Vollzug des Umweltrechts vom 3. November 1993 werden folgende Gebühren erhoben:



Staatsgebühr AWEL Seeräume	Fr.	583.20
Staatsgebühr ALN Fischerei	Fr.	150.00
Staatsgebühr ALN Naturschutz	Fr.	388.80
Ausfertigungsgebühr	Fr.	96.00
Total	Fr.	1'218.00

V. Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss kann innert 30 Tagen, von der Zustellung an gerechnet, beim Baurekursgericht des Kantons Zürich, Postfach, 8090 Zürich, schriftlich Rekurs erhoben werden. Die in dreifacher Ausführung einzureichende Rekursschrift muss einen Antrag und dessen Begründung enthalten. Der angefochtene Beschluss ist beizulegen. Die angerufenen Beweismittel sind genau zu bezeichnen und, soweit möglich, beizulegen. Materielle und formelle Urteile des Baurekursgerichts sind kostenpflichtig; die Kosten hat die im Verfahren unterliegende Partei zu tragen.

VI. Mitteilung

- Gemeinde Greifensee, Im Städtli 67, 8606 Greifensee (Beilage: Rechnung)
- Ruderclub Greifensee, Im Städtli 5, Postfach, 8606 Greifensee
- ALN, Fischerei- und Jagdverwaltung
- ALN, Abteilung Naturschutz

AWEL Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft

Im Auftrag des Amtschefs:

Christoph Noll, Sektionsleiter
Wasserbau/Gewässernutzung

Versanddatum: 19. Mai 2017